

1500193-78.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de o produto ser proveniente de furto ou roubo.

Anoto que, ressalvada a posição contrária, a receptação qualificada de que ora se trata incide tanto na situação de dolo direto quanto de dolo eventual e, no caso dos autos, a conduta foi praticada por um comerciante experiente, de quem se exige maior cautela na verificação da procedência de produtos adquiridos.

Por fim, razão assiste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500193-78.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500193-78.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID RODRIGO MARTINES

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

DAVID RODRIGO MARTINES, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, porque no dia 5 de fevereiro de 2021, às 15h30, na Rua Prudente de Moraes nº3199, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, adquiriu, recebeu, ocultou e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em três notebooks das marcas Acer, HP e CCE, objetos de furto, avaliados em R\$ 5.400,00, pertencentes à vítima Eder; 1 batedeira planetária marca "Arno"; 1 televisor marca "TCL", de 43 polegadas; 2 evaporadoras marca "Springer", de 12.000 BTUs; 1 evaporadora marca "Springer", de 9.000 BTUs; 1 condensadora marca "LG", de 12.000 BTUs; 3 condensadoras marca "Springer", de 9.000 BTUs; e 1 condensadora marca "Midea", de 9.000 BTUs, avaliados no valor total de R\$ 10.941,00 (dez mil, novecentos quarenta e um reais), pertencentes à empresa Casas Bahia; 1 ventilador da marca "Mondial", de 50cm; 1 liquidificador marca "Philco", modelo "PH900"; e 2 ventiladores da marca "Britânia", de 47cm, avaliados no valor total de R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais), pertencentes à empresa Lojas Pernambucanas; 1 liquidificador da marca "Philco"; 1 microondas da marca "Brastemp"; 2 fritadeiras elétricas da marca "Nell"; e 1 televisor da marca "Samsung", de 43 polegadas, avaliados no valor total de R\$ 4.143,00 (quatro mil, cento e quarenta e três reais), pertencentes à empresa Magazine Luiza. Segundo a denúncia, os aparelhos foram subtraídos dos estabelecimentos comerciais

e, alguns dias depois, o acusado os recebeu e adquiriu para comercialização em seu estabelecimento, sem exigir qualquer documentação da origem dos objetos.

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/9), sendo concedida a liberdade provisória (págs. 58/60). O alvará de soltura foi cumprido a págs. 65/66.

A denúncia foi recebida (pág. 123), o acusado foi regularmente citado (pág. 129) e apresentou resposta à acusação (págs. 130/134). Folhas de Antecedentes a págs. 160/161 e certidão de eventos a págs. 162/163.

Foi apensado a estes autos o processo 1502713-57.2021.8.26.0576, encaminhados a esta Vara pela 4ª Vara Criminal em razão de conexão.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima Cláudio, e as testemunhas de acusação Rogério, Victor, Leandro, Tiago e Eduardo, e a testemunha de defesa Ana Paula e Giovani, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 192/193 e 246/255). Em Memoriais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado e que seja reconhecida a continuidade delitiva tendo em vista o apensamento de outros dois processos a estes autos (págs. 246/255).

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial aberto, considerando primariedade e a confissão do acusado (págs. 246/255).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 17/18 e 39/42 e 10/13 (apenso), pelo auto de avaliação de pág. 73 e 48/55 (apenso), pelos Boletins de Ocorrência de págs. 20/21 e 6/9 (apenso), pelo laudo do celular de págs. 97/99 e relatório complementar a págs. 108/111, bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, dúvidas não há.

A vítima Eder confirmou que no dia 29/01/2021, ao chegar em seu estabelecimento comercial, notou que um indivíduo tinha ingressado pelo forro do imóvel e de lá subtraído cinco (05) notebooks, uma parafusadeira marca Mondial e um celular Motorola MotoG 5 Plus. Posteriormente, tomou conhecimento que autor do furto foi localizado e informou que teria vendido os produtos subtraídos em uma loja chamada "Elite Games", sendo no local encontrados 3 notebooks, os quais reconheceu como sendo os furtados de sua loja.

As testemunhas de acusação Rogério e Victor, policiais civis, confirmaram os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que receberam a informação de que no estabelecimento comercial "Elite Games" havia três computadores produtos de furto. No local, após o acusado permitir acesso à parte interna da loja, localizaram três notebooks, já formatados. Ante a suspeita de que tais produtos eram ilícitos, contataram a vítima do furto, a qual reconheceu os computadores subtraídos de sua loja. Indagado, o acusado afirmou que "André" teria deixado estes objetos em sua loja para formatar. O réu revelou, ainda, que em sua casa e na residência de sua genitora tinham mais produtos adquiridos de "André", sendo nestes locais encontrada grande quantidade de objetos, entre eles diversos aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, televisores, entre outros, todos embalados como novos, sem qualquer documento fiscal que comprovassem que haviam sido adquiridos de forma lícita.

A testemunha Leandro, representante do Magazine Luiza, afirmou que foi procurado por policiais civis para reconhecer diversos eletrodomésticos furtados da loja em datas diversas. Afirmou que alguns destes produtos estavam lacrados e possuíam a etiqueta de identificação da loja, o que facilitou o reconhecimento.

A testemunha Tiago, representante das Casas Bahias, reconheceu os objetos apresentados pelos policiais civis como pertencentes à loja e furtados em datas anteriores. Disse que reconhece os produtos através das etiquetas apostadas nas caixas com as descrições e códigos internos dos objetos.

A testemunha Eduardo Afonso, representante das Lojas Pernambucanas também reconheceu alguns dos objetos apresentados pelos policiais, pois estavam lacrados e constavam o número da loja.

Interrogado na fase policial, o acusado afirmou que é proprietário da loja "Nova Elite Games" há aproximadamente 8 anos, sendo que conserta produtos eletrônicos e vende equipamentos usados. Disse que foi procurado por uma pessoa chamada André que

lhe deixou alguns notebooks para formatar e não mais retornou. Afirmou que tinha adquirido outros produtos de André, os quais estavam armazenados na residência de sua mãe, na cidade de Guapiaçu.

Em juízo, o acusado confirmou que adquiriu os objetos apreendidos, mas não tinha ciência que eles eram produto de furto.

Observo que, apesar do acusado negar tivesse conhecimento da ilicitude dos produtos encontrados em seu estabelecimento comercial e na residência de sua mãe, os objetos, conforme mencionado pelas testemunhas de acusação, estavam lacrados, possuíam etiquetas de identificação das lojas, e não estavam acompanhados de nota fiscal ou qualquer outro documento que atestasse origem lícita.

Por outro lado, o acusado possui uma loja de produtos eletrônicos há oito anos, é comerciante habitual, por isso tem o dever de cercar-se dos cuidados necessários para garantir a licitude de suas negociações, de sorte que, quando adquire bens sem verificar a sua origem, assume e aceita os riscos de o produto ser proveniente de furto ou roubo.

Anoto que, ressalvada a posição contrária, a receptação qualificada de que ora se trata incide tanto na situação de dolo direto quanto de dolo eventual e, no caso dos autos, a conduta foi praticada por um comerciante experiente, de quem se exige maior cautela na verificação da procedência de produtos adquiridos.

Por fim, razão assiste à Acusação no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista o apensamento dos autos 1502713-57.2021.8.26.0576, cuja denúncia descreveu a apreensão de objetos em endereço diverso do narrado nestes autos. Assim, considerando que no estabelecimento comercial do acusado foram apreendidos os objetos furtados da vítima Eder, ao passo que na residência de sua genitora (localizada em outra cidade) foram encontrados os produtos subtraídos das Lojas Americanas, Casas Bahias e Magazine Luiza, evidente os desígnios autônomos na prática de cada uma das condutas.

Desta forma, a condenação se impõe nos moldes propostos pela Acusação.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário.

Nada há que ser considerado na segunda fase da dosimetria, sendo descabido o reconhecimento da confissão espontânea, pois o acusado admitiu o fato com ressalvas, aduzindo que adquiriu os produtos, mas negando tivesse ciência da origem ilícita, buscando, assim, se isentar da responsabilização Penal.

Na terceira fase, tratando-se de crime continuado, com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal, aumento a pena em 1/6, resultando da operação a pena final de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela mesma duração das penas corporais substituídas, e outra em 10 salários-mínimos.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para início de resgate nos moldes estabelecidos pelo artigo 33 do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado DAVID RODRIGO MARTINES, qualificado nos autos e portador do RG 33.308.656, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela mesma duração das penas corporais substituídas, e outra em 10 salários-mínimos, como incurso nas sanções previstas no art. 180, §1º, cc. art. 71, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo

98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA